河北高速集团有限公司养护分公司承德养护分中心“11·3”一般车辆伤害事故调查报告

2022年11月3日12时8分许，在大广高速大庆方向承德辖区K1039+368m地段发生一起施工用自卸卡车碾压死亡的事故，造成1人死亡，直接经济损失120万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，2022年12月11日，承德县人民政府成立了由县应急局、县总工会、县交运局、县公安局等相关单位人员以及1名法律顾问组成的河北高速公路集团有限公司养护分公司承德养护分中心“11·3”事故调查组（以下简称事故调查组），对事故展开全面调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证、询问有关人员和综合分析研判，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关事故责任单位和责任人的处理建议，以及事故防范整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故相关单位概况

（一）河北联蜀公路工程有限公司。成立于2021年8月12日，法定代表人杨*伟，类型为其他有限责任公司，统一社会信用代码为91130101MA7AE4HT1A，注册资本1亿元整，营业期限

为2021年08月12至无固定期限，经营范围为公路工程、市政道路工程、桥梁隧道工程、房屋建筑工程、建筑劳务分包（劳务派遣除外）等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），持有中华人民共和国住房和城乡建设厅颁发的公路工程施工总承包壹级资质，证书编号（证号)D113159816，有效期至2021年12月31日；持有中华人民共和国住房和城乡建设厅颁发的市政公用工程施工总承包壹级，机电工程施工总承包壹级资质，证书编号（证号)D213233112，有效期至2026年9月28日；持有河北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证书编号（冀）JZ安许证字〔2022〕019740,有效期至2025年2月18日。

2022年10月15日，河北联蜀公路工程有限公司与河北高速公路集团有限公司养护分公司签署《河北高速公路集团有限公司养护分公司2022年第二批养护工程工程协作合同》，承接河北高速集团“承赤段路面病害治理工程”等12项工程项目（大部分为路面病害治理项目）。承赤段路面病害治理工程项目按施工组织设计分为主线和围场支线两部分。主线部分为“主要针对大庙互通（K990+800）至双峰寺服务区（K1050+665）双向路段路面、桥面进行连续病害处治，双向长度共计59.865KM，大中桥81座，并对沉陷路段进行调平处治”，计划2022年11月30日竣工。

河北联蜀公路工程有限公司承赤高速路面病害治理项目部项目经理侯*超，事故施工段安全管理人员连*朋。

（二）河北泓宽建筑劳务分包有限公司。成立于2015年5月6日，法定代表人赵*，类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码为91130108336117923 8，注册资本500万元整，营业期限2015年5月6日至2035年5月5日，经营范围为建筑劳务分包(劳务派遣除外)，市政工程、管道工程、桥梁工程，公路工程、房屋建筑工程等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。持有石家庄市行政审批局颁发的建筑业企业资质证书，资质类别为不分专业施工劳务不分等级，建筑业企业资质证书仅用于工程投标、项目备案，证书编号D313192766，有效期至2025年12月13日。持有河北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证书编号（冀）JZ安许证字〔2021〕015426,有效期至2024年3月29日。

2022年9月14日，河北泓宽建筑劳务分包有限公司与河北联蜀公路工程有限公司签订《工程劳务协作合同》，具体实施时间为2022年9月15日至2022年11月30日，合同约定由河北泓宽建筑劳务分包有限公司向联蜀公司提供路面铣刨工程服务。2022年9月14日，双方签订《安全协议》。

该公司施工现场负责人杨*双，现场带班人员王*强。

（三）河北君宽公路工程有限公司。成立于2020年8月7日，原名河北硕基公路工程有限公司，2022年9月8日变更名称为河北君宽公路工程有限公司。法定代表人栗*亮，类型为有限责任公司，统一社会信用代码为91130682MA0F9WHR65，注册资本4900万元整，营业期限2020年8月7日至2040年8月6

日，经营范围为公路工程建筑、房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰工程、水利工程、市政工程等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。持有定州市行政审批局颁发的建筑业企业资质证书，资质类别及等级为不分专业施工劳务不分登记，公路工程施工总承包三级，证书编号D313213855，有效期至2026年5月10日。持有河北省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证，证书编号（冀）JZ安许证字〔2022〕020188，有效期至2025年7月7日。

2022年10月19日，河北君宽公路工程有限公司与河北联蜀公路工程有限公司签订《劳务临时用工合同》，期限为2022年10月20日至2022年11月15日，由河北君宽公路工程有限公司向联蜀公司提供劳务临时用工，双方未签订安全协议。

该公司劳务派遣方施工队长为徐*。

（四）承德码越运输有限责任公司。成立于2019年6月20日，法定代表人修*君，类型为有限责任公司（自然人独资），统一社会信用代码为91130803MA0DPDRU8J，注册资本100万元整，营业期限2019年6月20日至无固定期限。具有道路运输经营许可证，经营范围为普通货物运输，汽车及配件、轮胎、润滑油、建筑材料、机械配件销售；汽车租赁；装卸搬运服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

冀HK4475车辆（车主王*，身份证号为132**********）挂靠于承德码越运输有限责任公司，车

主王利与承德码越运输有限责任公司于2021年4月5日签订挂靠合同。河北泓宽建筑劳务分包有限公司未经过承德码越运输有限责任公司口头联系车主王利承担装卸以及运输路渣废料工作。

二、事故发生经过、上报及救援情况

（一）事故发生经过

2022年11月3日，河北联蜀公路工程有限公司承赤路面病害治理工程项目部组织对机场高速K1039路段进行养护施工。负责铺摊作业的劳务派遣施工队伍首先进行施工路面封控，摆放交安设施，封闭区域800余米，至10点半左右摆放完毕，通知另一方河北泓宽建筑劳务分包有限公司（铣刨施工队伍）入场。铣刨施工队伍安排一台路面铣刨机首先入场，并通知在隆化县七家镇等候的四辆重型卡车沿机场高速进入施工控制区协同铣刨机作业，运输路渣废料。铺摊作业队伍此时没有撤离，而是按照惯例安排劳务派遣工赵*英等人对交安设施进行看护，临近中午时，铺摊作业施工队负责人徐*去取午餐，让赵*英等人在施工控制区内等候。

12点左右，协同路面铣刨机作业的重型卡车（车牌号：冀HK4475，司机：李*通）驶入封闭区下游，在没有采取有效的安全措施情况下倒车进入施工控制区，于12点08分左右将在施工控制区内等待午餐的赵*英碾压死亡。

（二）事故上报情况

2022年11月3日12时8分许事故发生后，由现场技术员杨*上报至河北联蜀公路工程有限公司承赤段路面病害治理工程项目项目经理侯*超以及河北联蜀公路工程有限公司承赤段路面病害治理工程项目专职安全管理人员连*朋。承德县应急管理局于11月3日16时30分许接高速交警189****3256事故上报后于11月3日17时17分通过国家应急救援指挥平台进行事故情况要情快报。

（三）事故救援情况

肇事司机李*通在发现压到人后，立即电话报告河北高速交警，并联系120急救。在施工现场的河北联蜀公司技术员杨*等人立即组织人员控制现场，疏导交通，并通知尚未驶入施工控制区的另外三辆大车停止进入施工区。河北高速公路交警双峰寺大队和120急救中心接案后，立即赶赴现场。到现场后经120急救中心医务人员确定赵*英已经死亡，尸体由120救护车拉往承德市981医院。高速交警双峰寺大队随即对事故现场进行了取证调查。

三、事故发生原因和性质

（一）直接原因

肇事司机李*通倒车进入施工封闭区之前，没有认真观察周围环境，未发现赵淑英在危险区域停留，最终导致将赵*英碾压死亡，是造成事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.河北联蜀公路工程有限公司承赤高速路面病害治理工程项

目部，安全风险辨识不全面，没有对安全作业行为、安全生产责任制和现场作业制度的制定和落实情况进行全面辨识，风险管控责任没有落实到具体人员[1]；未落实全员安全生产责任制对外委施工队和劳务派遣人员缺乏统一管理，没有明确外委施工队伍和劳务派遣施工队伍各自的安全生产管理职责和应当采取的安全管理措施[2]；企业隐患排查治理制度未落实，没有及时发现并消除事故隐患[3]；安全管理人员在铺摊作业结束后，没有认真履行现场检查责任，没有照单检查，对施工现场安全隐患检查不到位[4]；养护作业控制区未按照《公路养护安全作业规程》

---

[1] 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》第十条：生产经营单位应当对下列因素开展全面辨识：(四)从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；(五)安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制定和落实情况；

第十二条 生产经营单位应当按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确管控重点、管控部门和管控人员。

[2] 《安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）要求企业：明确从主要负责人到一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）的安全生产责任、责任范围和考核标准。

河北联蜀公路工程有限公司与河北君宽公路工程有限公司（劳务派遣方）未签订安全协议，没有将临时用工人员纳入本公司统一安全管理，在合同中将安全生产责任全部归于劳务派遣方公司，要求河北君宽公路工程有限公司“对劳务临时用工人员负所有安全责任”。并且没有督促存在交叉作业的河北鸿宽建筑劳务分包有限公司和河北君宽公路工程有限公司签订安全协议，明确各自的安全生产职责。

[3] 《安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4] 《安全生产法》第二十五条第五项：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

（JTCH30-2015）第6.1.5条的要求设置工程车辆专门的出口、入口[5]。

2.河北泓宽建筑劳务分包有限公司，施工队没有依照法律法规要求和合同约定指派专职安全管理人员；未建立健全安全生产责任制,未开展双重预防机制建设工作[6]；与负责铺摊作业的劳务派遣施工队伍分属不同公司，在同一区域进行作业，没有签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全管理措施[7]；有关人员电话遥控指挥肇事车辆驶入施工封闭区，既没有和铺摊作业施工队伍进行有效的对接、也没有对入口附近安全环境进行检查。

3.肇事司机李*通在倒车入场前，没有认真观察周围环境，行进过程中只对左侧进行观察。

（三）事故性质

经调查认定，河北高速公路集团有限公司养护分公司承德养护分中心“11·3”车辆伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

四、对事故责任人员和责任单位的处理建议

---

[5] 《公路养护安全作业规程》（JTCH30-2015）第6.1.5条规定：养护作业控制区应设置工程车辆专门的出、入口。

[6] 《安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7] 《安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

（一）已由公安机关刑事立案的责任人员（共1人）

李*通，肇事司机，已于2022年11月13日经承德县公安局刑事立案。

（二）建议给于行政处罚的责任人员（共5人）

1.杨*伟，中共党员，河北联蜀公路工程有限公司党支部书记、董事长。负责河北联蜀公路工程有限公司整体工作。未按照要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，依据《安全生产法》第九十五条第一项[8]规定建议由县应急管理局对其处以上2021年年收入76100元40%的罚款，计30440元。

2.侯*超，群众，河北联蜀公路工程有限公司承赤段路面病害治理工程项目经理。负责承赤段路面病害治理工程项目质量、安全、进度、成本管理工作。未按照要求组织或者参与本单位安全生产教育和培训，检查本单位的安全生产状况，依据《安全生产法》第九十五条第一项[8]规定建议由县应急管理局对其处以上2021年年收入51352元40%的罚款，计20540.8元。

3.赵*，群众，河北泓宽建筑劳务分包有限公司法定代表人。负责河北泓宽建筑劳务分包有限公司全面工作。未按照要求建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设。依据《安全生产法》第九十五条第一项[8]规定建议

[8] 《安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

由县应急管理局对其处以上2021年年收入54000元40%的罚款，计21600元。

4.连*朋，群众，河北联蜀公路工程有限公司承赤段路面病害治理工程项目专职安全管理人员。负责安全管理工作。未按照要求严格检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，依据《安全生产法》第九十六条[9]规定建议由承德县交通运输局提请发证机关吊销其安全生产有关资格证书，并由县应急管理局对其处以2021年年收入35000元的25%的罚款，计8750元。

5.杨*双，群众，河北泓宽建筑劳务分包有限公司施工队负责人。负责承赤段路面病害治理工程项目施工工作，未按要求在每日生产经营活动或交接班前进行风险排除以及未在每日生产经营活动结束后对安全事项进行检查，依据《安全生产法》第九十六条规定[9]建议由承德县应急管理局对其处以2021年年收入42000元的40%的罚款，计16800元。

（三）建议河北高速集团纪检监察部门给与党纪政纪和组织处理人员（共12人）

1.杨*伟，河北联蜀公路工程有限公司党支部书记、董事长。建议予以免职。

---

[9] 《安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2.侯*超，河北联蜀公路工程有限公司承赤高速项目部负责人，建议予以撤销职务处理。

3.王*涛，河北联蜀公路工程有限公司党支部副书记。建议予以免职。

4.罗*平，河北联蜀公路工程有限公司总经理。建议予以撤职。

5.张*，河北联蜀公路工程有限公司副总经理。建议予以撤职。

6.刘*，河北联蜀公路工程有限公司副总经理兼工程管理部经理。建议予以免职。

7.康*，河北联蜀公路工程有限公司安全部部长。建议予以撤职处理。

8.文*，河北联蜀公路工程有限公司工程部部长。建议予以撤职处理。

9.冉*林，河北联蜀公路工程有限公司承赤高速项目部生产副经理，建议予以撤销职务处理。

10.任*明，河北联蜀公路工程有限公司承赤高速项目部工程科科长，建议予以免职。

11.杨*，河北联蜀公路工程有限公司承赤高速项目部工程科技术员，建议予以行政记大过处理。

12.连*朋，河北联蜀公路工程有限公司承赤高速项目部安全员，建议予以行政记大过处理。

（四）对事故责任单位的处理建议

1.河北联蜀公路工程有限公司。安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条的规定[10]，建议由县应急管理局对其处以40万元罚款。

2.河北泓宽建筑劳务分包有限公司。安全生产主体责任落实不到位，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条的规定[10]，建议由县应急管理局对其处以35万元罚款。

五、事故防范和整改措施建议

1.河北联蜀公路工程有限公司应加强对施工项目的安全管理，特别要加强对劳务派遣人员和协作公司的安全管理，将劳务派遣人员纳入统一管理，对劳务派遣人员进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。同时督促劳务派遣单位应当对被派遣人员进行必要的安全生产教育和培训。

2.河北联蜀公路工程有限公司应健全专职安全生产管理机构，充实安全生产管理人员，完善全员安全生产责任制，做到“分级负责、人人有责”。依法落实安全生产责任制，依法签订安全生产管理协议，依法规范用工形式，严禁“以包代管”，严格按照安全操作规程进行作业，强化岗前教育和安全交底，杜绝“三违”。

2.河北联蜀公路工程有限公司应加强安全教育培训工作，除组织开展公司级安全教育培训以外，应按照安全生产三级教育

[10] 《安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款

培训的有关要求，落实对不同岗位人员安全操作规程和安全操作技能的专项培训，加大员工的安全教育培训力度，保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业，严格考试考核，提高员工素质。

3.河北联蜀公路工程有限公司应重新组织开展一次全面的安全风险辨识分级，建立健全科学、全面、可操作性强的安全风险分级管控台账；并监督施工协作队伍和劳务派遣人员根据各自职责落实安全风险辨识分级管控和隐患排查治理责任。

4.河北联蜀公路工程有限公司应吸取事故教训监督所属各劳务分包单位和工程协作单位依据合同约定和法律规定，派驻专职安全管理人员，建立健全安全生产责任制和安全生产双重预防机制。

5.河北联蜀公路工程有限公司应组织召开由各方人员参加的全员安全生产警示教育大会，对事故原因进行认真仔细的研究分析，进一步提升全体人员安全意识。

6.河北联蜀公路工程有限公司应就本公司所承担的各项养护任务设立工程车辆指挥专岗，固定指挥人员，实现道路养护区间工程车辆指挥全覆盖。

7.河北泓宽建筑劳务分包有限公司应与所属同一区域的不同施工方签订安全管理协议，建立全员安全生产责任制，落实风险辨识分级管控和隐患排查治理责任。

8.河北泓宽建筑劳务分包有限公司应加大对公司内部员工的安全教育培训力度，严格明确安全管理人员安全管理责任，建立与工程协作单位的安全管理衔接和沟通机制。